

1522495-27.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Pereira de Castro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON SIMÃO SOARES DE MARCO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Pereira de Castro

Vistos.

EDSON SIMÃO SOARES DE MARCO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c.c. o artigo 61, II, "j", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1522495-27.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522495-27.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON SIMÃO SOARES DE MARCO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Pereira de Castro

Vistos.

EDSON SIMÃO SOARES DE MARCO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c.c. o artigo 61, II, "j", do CP, porque, conforme a denúncia:
Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 16 de setembro de 2021,

por volta das 14:20h, na Rua Juraci Gomes dos Santos, nº 227, Raposo Tavares, nesta comarca e capital, EDSON SIMÃO SOARES DE MARCO, com dados qualificativos à fl. 18, trazia consigo, para fins de consumo de terceiras pessoas, 137 (cento e trinta e sete) porções de cocaína, com massa líquida de 85,9g (oitenta e cinco gramas e nove decigramas); 106 (cento e seis) porções de cocaína em material sólido petrificado, popularmente conhecida como "crack", com massa líquida de 25,7g (vinte e cinco gramas e sete decigramas); e 51 (cinquenta e uma) porções de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecido como "maconha", com massa líquida de 159,4g (cento e cinquenta e nove gramas e quatro decigramas) (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação provisório de fls. 24/27), substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, Edson, com a intenção de vender drogas para terceiros, encontrava-se no local dos fatos, trazendo consigo um rádio transmissor e uma bolsa plástica, na qual estavam acondicionadas as drogas supracitadas.

Ocorre que, em determinado momento, o denunciado avistou uma viatura policial se aproximando, motivo pelo qual iniciou fuga a pé, mas acabou sendo abordado poucos metros a frente.

Durante a abordagem, os policiais militares encontraram na bolsa plástica que Edson trazia, 137 porções de cocaína, 106 porções de "crack" e 51 porções de "maconha", além da quantia de R\$ 74,00 (setenta e quatro reais), proveniente da venda de drogas. Indagado, informalmente, o indiciado confessou a prática delitiva. Dessa forma, foi o denunciado preso em flagrante e conduzido ao distrito policial.

O réu foi preso em flagrante delito e posteriormente foi-lhe concedida a liberdade provisória.

O réu foi citado e a defesa prévia foi apresentada (fls. 124/128).

Deferida a liberdade provisória (fl. 181).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação (dois policiais militares) e defesa (esposa do réu, sem compromisso). O réu foi interrogado ao final.

As partes apresentaram razões finais. O Ministério Público requereu a condenação em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito de uso de droga (art. 28 da Lei 11.343/2006).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 03), boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de constatação (fls. 24/27) e laudo pericial (fls. 149/151). Os peritos subscritores do laudo atestaram que as substâncias apreendidas eram, de fato, tetrahidrocannabinol (THC), crack e cocaína.

A autoria, no mesmo sentido, aponta para o acusado.

Os policiais Marcos e Paulo, ouvidos em juízo, estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o réu com uma sacola na mão; ele, ao perceber a presença dos policiais, correu para dentro de uma viela, dispensando a sacola. Os policiais iniciaram perseguição e detiveram o réu. Na sacola por ele carregada havia droga (crack, cocaína e maconha). Ainda, foi também encontrado um rádio transmissor com o réu. Quando da detenção admitiu estar traficando.

A esposa do réu foi arrolada como testemunha e ouvida sem compromisso. Afirmou que quando da detenção o réu saía de casa para retornar ao trabalho, pois havia almoçado em casa. Ela estava na parte de fora da casa e viu quando dois meninos passaram correndo e dispensaram uma sacola. Minutos depois os policiais chegaram e imputaram ao réu a propriedade da sacola.

O réu, em solo policial, afirmou ser ladrão, mas não trabalhar para o tráfico. Em juízo, negou os fatos. Disse que mora no local do fato e, no momento da detenção voltava para o trabalho (em uma obra). Viu quando dois meninos passaram correndo e dispensaram uma sacola. Alguns minutos depois os policiais chegaram e imputaram a si a propriedade da sacola, pelo fato de haver passagem policial anterior. Negou a

existência do rádio transmissor.

A versão do réu restou isolada. O depoimento da esposa do réu, em razão do vínculo com o réu, não pode ser considerado. Ainda, não traz plausibilidade o fato de ela estar do lado de fora de sua casa, sentada, tendo presenciado tudo. Mais natural seria que ela saísse da casa quando percebesse a presença policial e, conseqüentemente, a prisão do marido.

Os policiais militares apresentaram depoimentos harmônicos e coerentes entre si, narrando a dinâmica dos fatos e da prisão em flagrante do réu de modo a corroborar o teor da acusação. Foram inquiridos acerca dos mesmos fatos e fizeram a mesma narrativa.

Inexiste contradição entre o depoimento prestado em juízo e aquele prestado em solo policial, logo não há elementos para se colocar em dúvida a palavra dos policiais, que prestaram depoimentos firmes e harmônicos, repetindo por mais de uma vez suas versões, sempre idênticas.

Não há qualquer motivo para desacreditar os depoimentos harmônicos prestados pelos policiais, os quais devem integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionárias que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar o réu, como no presente caso, em que o testemunho dos policiais se mostrou idôneo e isento.

Neste sentido, trago à colação trecho da ementa de precedente do C. STJ, in verbis: "(...) os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (...)" (AgRg no AREsp 918.323 / RS 2016/0137560-9, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, julg. 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Também a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Pretendida a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Inviável a absolvição ou desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga e a forma como estava embalada, entre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes. Não se pode negar valor ao depoimento de policiais militares quando os mesmos são coerentes, harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré. Recurso não provido". (TJSP. Apelação Criminal n.º 0000929-94.2009.8.26.0300, de Jardinópolis. Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda. Data do Julgamento: 10/03/2014).

Diante disso, as circunstâncias da prisão do réu, cuja abordagem foi motivada por atitude suspeita e por consequência da tentativa de fuga com subsequente perseguição, aliadas à variedade e à forma de acondicionamento das substâncias, revelam, estreme de dúvidas, que as drogas se destinavam à entrega e consumo de terceiros, sendo inviável, portanto, a absolvição ou a desclassificação da conduta. Materialidade e autoria demonstradas, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, verifico que o réu é reincidente, fato que será considerado na segunda fase da dosimetria. O réu possui maus antecedentes (certidão de fl. 61) as demais circunstâncias são normais à espécie. Assim, majoro a pena base em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente nos autos 0032795-50.2016.8.26.0050 que tramitou no foro criminal da capital (fl. 60). Assim, majoro a pena base em 1/6, resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Por outro lado, ausente a agravante do art. 61, II, 'j', do Código Penal não deve ser considerada, porque o réu não se valeu da pandemia da Covid-19 para traficar; ainda, a pandemia não facilitou o tráfico. Por tais razões a pena é mantida no

mesmo patamar.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição pena a serem consideradas. Sendo assim, a pena permanece em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Ressaltando a natureza do delito, que se reveste de especial gravidade, bem como a reincidência do réu, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado. Fixo o dia multa no valor mínimo, ante a ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido da presente ação penal para condenar EDSON SIMÃO SOARES DE MARCO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

O réu iniciará o cumprimento da pena, seguindo os ditames legais, em regime fechado, em virtude da quantidade de pena imposta, gravidade do delito e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, interpretado a contrario sensu.

Poderá recorrer em liberdade, já que respondeu solto ao processo (fl. 181).

Transitada em julgado esta sentença, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena. Autorizo a destruição do entorpecente apreendido; comunique-se.

Custas na forma do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2.003.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA